

0003404-66.2014.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 0089/2006 - Delegacia de Polícia de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gelson Aparecido Adão

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0003404-66.2014.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003404-66.2014.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 0089/2006 - Delegacia de Polícia de Hortolândia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gelson Aparecido Adão

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GELSON APARECIDO ADAO, pela conduta prevista no artigo 12, caput, c.c. artigo 18, inciso III, ambos da Lei nº 6.368/76 e artigo 69 do Código Penal, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 31 de março de 2006, por volta de 10h30min, na Rua 04, ao lado do nº 40, Vila São Pedro, na cidade de Sumaré.

Alega a acusação que o réu, devidamente associado com o condenado Paulo Ricardo de Almeida, tinha em depósito, 15 porções de maconha, com peso aproximado de 70 gramas, 17 porções de cocaína, com peso aproximado de 20 gramas, 1 porção de cocaína com peso aproximado de 100 gramas, 31 pedras de crack com peso aproximado de 42 gramas e farelos de crack que totalizavam 2 gramas, bem como entregou 1 cigarro de maconha a consumo ao adolescente Henrique Pereira, de 17 anos, todas substâncias entorpecentes que causam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 32/34). Os autos originais foram desmembrados em relação ao réu Gelson (fls. 259), eis que, citado por edital, não constituiu defensor, tendo sido suspenso o curso do processo, nos termos do art. 366, do CPP (fls. 169/170).

FA e certidão de distribuições criminais às fls. 396/400.

Foi determinada a prisão preventiva do acusado às fls. 275/276, tendo sido cumprido o mandado de prisão em 05/09/2022 (fls. 285/286).

Notificado, apresentou defesa prévia (fls. 310/311).

Foi levantada a suspensão do processo considerando como término a data da prisão do acusado (333/335).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 31 de outubro de 2022 (fls. 333/335).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ministério Público e Defesa pugnaram pela absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP, sob os mesmos fundamentos, motivo pelo qual os tenho como razão de decidir. Prevê o CPP a respeito que: "Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

A procedência exige certeza absoluta, amparada em dados concretamente objetivos e indiscutíveis que comprovem o ato e sua autoria, de modo que, diante da incerteza dos fatos, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA E ABSOLVO GELSON APARECIDO ADAO, RG: 43.066.534, da imputação que lhe é feita na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.

Não há custas.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Cumpra-se.

Hortolândia, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA